كما اذا ثنى رجله فالمحذور لان احرامه انعقد مجوزا للركوع والسجود عزيمة بنزوله بعده فكان له الايماء بهما واكبا رخصة وبهذا يفرق بين جواز بنائه وعدم بناء المريض بالركوع والسجود وكان موميا لان احرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليهما فلذا

(لا) يجوز له البناء بعد (ركوبه) على ما مضى من صلاته نازلا في ظاهر الرواية عنهم لان افتتاحه على الارض

(قوله لان احرامه انعقد مجوزا للركوع والسجود) ايضا حه أن يقال ان بناء بعض الصلاة على بعض عند الاختلاف انما يجوز اذا تناولتهما تحريمة واحدة وأما اذا لم يكونا كذلك فلا يجوز اذا ظهر هذا فتحريمة الراكب انعقدت مجوزة للايماء راكبا وللركوع والسجود بتقدير النزول فكان ما صلى بالايماء وهو راكب وما يصلي بعد النزول بركوع وسجود داخلين تحت تحريمة واحدة فجاز بناء احدهما على الآخر واحرام النازل انعقد موجبا للركوع والسجود فقط فلم يتناول الايماء راكبا فلا يصح بناؤه عليه كذا في العناية فان قيل ماذكر فيه بناء القوى على الضعيف وذلك لا يجوز كما في المريض اذا صح أجيب بأن احرام المريض لم يتناول الاركان اى الاصلية بدون ايماء لعدم قدرته عليها فلا يجوز بناء ما لم يتناوله احرامه على ما تناوله واجيب ايضا بان ايماء الراكب كركوعه وسجوده في القوة وليس خلفا عنهما ولذا جاز ابتداؤه بالايماء مع قدرته على النزول اذ الخلف ما لا يصار اليه الا عند تعذر الاصل ولا يصح الجمع بينهما بخلاف المريض فان ايماءه خلف لا يجوز له ابتداء مع القدرة أى فلا يصح الجمع بينه وبين الاصل فلا يصح له البناء قال في النهاية وعلى هذا الفرق يجب ان لا يبنى في المكتوبة فيما اذا افتتحها راكبا لعذر ثم نزل لانه ليس له أن يفتتحها على الدابة عند القدرة فكان الايماء فيها خلفا فلا يصح البناء لزوم الجمع بين الاصل والخلف وبهذا قيد المسئلة في الهداية بالتطوع اه (قوله عزيمة) اى امرا محتما عليه وهو مفعول مطلق لمحذوف اى عزم عليه عزيمة وقوله بنزوله متعلق به (قوله فكان له الايماء) الاولى ان يقول وللايماء بهما عطف على قوله للركوع (قوله رخصة) أى جاء على خلاف الحكم الاصلي تسهيلا (قوله وبهذا) الاشارة ترجع الى التعليل (قوله فلذا) اى للتعليل بعدم التناول قال في الشرح وعدم بناء المريض اذا قدر على الركوع والسجود وكان موميا لان احرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليهما فصار كاحرام النازل الذى افتتح الصلاة على الارض فلا يجوز بناء ما لم يتناوله احرامه على ما تناوله فلذا لا تجوز الخ (قوله في ظاهر الرواية) وقال زفر يجوز له البناء كما اوضحه في الفتح (قوله حتى سنة الفجر) بالجر عطفا على النوافل الراتبة (قوله يعني ان الاولى الخ) اى فيجاب عنه بجوابين (قوله كره في الاظهر) اى تنزيها بدليل التعليل (قوله بخلاف القعود) فانه لا كراهة فيه على الاصح (قوله للضرورة) ولانه لما سقط اعتبار الاركان الاصلية فلأن يسقط شرط طهارة المكان اولى (قوله ولا تصح صلاة المشى) ولا السابح وهو يسبح كما في المضمرات سواء كان بعذر ام لا فرضا كانت الصلاة ام لا (قوله لاختلاف المكان) ولان كلا من المشى والسباحة مناف للصلاة واداء الاركان مع المنافي لا يصح والله سبحانه وتعالى اعلم وأستغفر الله العظيم

* (فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة) * (قوله والمحمل) اسم مكان قياسه فتح الميم

استلزم جميع الشروط وفي الركوب بقوت شرط الاستقبال واتحاد المكان وطهارته وحقيقة الركوع والسجود (و) جاز الايماء على الدابة و (لو كان بالنوافل الراتبة المؤكدة وغيرها حتى سنة الفجر (و) روى (عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى انه ينزل) الراكب (لسنة الفجر لانها آكد من غيرها) قال ابن شجاع رحمه الله يجوز أن يكون هذا البيان الاولى يعني ان الاولى ان ينزل لركعتي الفجر كذا في العناية وقدمنا أن هذا على رواية وجوبها (وجاز للمتطوع الاتكاء على شئ) كعصا وحائط وخادم (ان تعب) لانه عذر كما جاز أن يقعد (بلا كراهة وان كان) الاتكاء (بغير عذر كره في الاظهر لاساءة الادب) بخلاف القعود بغير عذر بعد القيام كما قدمناه (ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة) كثيرة (عليها) اى الدابة (ولو كانت) التي تزيد على الدرهم (في السرج والركابين في الاصح) وهو قول أكثر مشايخنا للضرورة (ولا تصح صلاة المشى بالاجماع) اى اجماع أئمتنا لاختلاف المكان (قوله

* (فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة) والمحمل * (لا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور) والعيدين